

1505681-14.2021.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas, transitada para a defesa em 12/03/2020. Trata-se de reincidente, portanto.

Agravo a objurgação em 1/6, estipulando-a em 1 ano e 2 meses de reclusão.

Na fase derradeira não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena.

3. Quanto à pena de multa, adoto o critério bifásico de fixação (NUCCI, Guilherme de Souza. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1505681-14.2021.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505681-14.2021.8.26.0268

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONNY DA SILVA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que o réu, RONNY DA SILVA RODRIGUES, em hora e local descritos na inicial acusatória, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. Em razão dos fatos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Denúncia recebida à fl. 54. Audiência de instrução gravada por meio audiovisual.

DECIDO.

1. Sem preliminares. No mérito, a ação é procedente.

Às provas.

A origem espúria do bem se encontra materializada pelo B0 de fls. 44/45.

A autoria também é certa.

Ouvidos em juízo, os policiais militares reafirmaram os depoimentos de fls. 03/04.

Interrogado, o réu disse que pagou 30 mil reais em dinheiro para o vendedor, de nome Robertinho; que o indivíduo Robertinho disse que iria passar o financiamento dos outros 30 mil reais; que iria pagar o restante do financiamento direto para o vendedor, em parcelas mensais de R\$ 1.400,00; que não viu documentos do financiamento; que no documento de rodagem constava o nome da "Localiza" como proprietária do bem; que o veículo estava anunciado no facebook, na "feira do rolo".

A condenação é de rigor.

Lembro, no particular, ser robusta a jurisprudência acerca da inversão do ônus da prova em casos do gênero, competindo ao réu, quando pilhado na posse de bens de origem inidônea, justificar a licitude da aquisição, o que não ocorreu na espécie. Assim:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Penal - Receptação - Absolvição - Impossibilidade - Inversão do ônus da prova - Falsa identidade - Conduta atípica - Dosimetria - Reincidência e confissão - Preponderância - Recurso parcialmente provido.

...

2. Tratando-se de receptação, o ônus da prova no tocante à licitude do bem cabe a quem detém a sua posse.

..."

(TJDF - Rec nº 2011.03.1.000.915-9 - Ac. 542.050 - 2ª T. Criminal - Rel. Desig. Des. Silvânio Barbosa dos Santos - DJDFTE 20.10.2011).

"PROVA - Receptação - Acusado, surpreendido na posse do bem produto de crime, que não apresenta nenhuma explicação razoável para tanto - Condenação:

É possível condenar por receptação o acusado que, surpreendido na posse de bem produto de crime, não apresenta nenhuma explicação razoável ou verossímil para tanto, pois, a teor do artigo 156 do CPP, apreensão da res em poder do agente enseja a inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa, para a absolvição, demonstrar convincente versão escusatória de tal circunstância. Nesse delito nem sempre há prova direta, objetiva e concreta a respeito dos fatos, cabendo ao julgador a busca de elementos e evidências indiretos relacionados à infração".

(TACrimSP - Ap. nº 1.401.143/8 - Atibaia - 1ª Câmara - Rel. Guilherme G. Strenger - J. 29.1.2004 - v.u).

Vale enfatizar que o réu admitiu ter conhecimento de que o automóvel encontrava-se em nome de pessoa jurídica conhecida no ramo de locação de veículos - logo, como poderia transacionar com o tal "Robertinho", pessoa que, por óbvio, não tinha poderes para atuar em nome da empresa titular do bem?

Os documentos de fls. 91/98, de outro giro, em nada favorecem o réu.

O "termo de rescisão" de fls. 91/94 dá conta do recebimento de menos de 6 mil reais líquidos - quantia bastante inferior àquela supostamente dada pelo réu ao pretenso vendedor.

Os documentos de fls. 95/98, por sua vez, apenas comprovam condenação trabalhista em favor do réu, mas não que a reclamada efetivamente tenha feito o pagamento da verba.

Vale ressaltar, outrossim, que os documentos referidos atestam rendimento modestos percebidos pelo réu, completamente incompatíveis tanto com o pagamento à vista de

30 mil reais pelo automóvel a título de entrada, como pelas prestações vindouras do alegado financiamento, no significativo importe mensal de 1 mil e quatrocentos reais.

2. Passo a dosar a pena, sem mais delongas.

Na primeira fase, ausente circunstância judicial desfavorável.

Na segunda, conforme fl. 16, o réu ostenta condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas, transitada para a defesa em 12/03/2020. Trata-se de reincidente, portanto.

Agravo a objurgação em 1/6, estipulando-a em 1 ano e 2 meses de reclusão.

Na fase derradeira não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena.

3. Quanto à pena de multa, adoto o critério bifásico de fixação (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7. edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 355). Em primeiro lugar, em paralelo com a pena corpórea aplicada, fixo o número de dias-multa em 11. Em segundo momento, atento à condição financeira do réu, à ausência de maior conhecimento sobre sua situação econômica, estipulo o dia-multa em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

4. O regime inicial de cumprimento será o semiaberto, na forma da súmula nº 269 do STJ.

5. A reincidência dolosa impede a substituição por pena restritiva de direitos e a concessão de sursis.

6. Ante o exposto, declaro o réu RONNY DA SILVA RODRIGUES incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e o condeno à pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 dias-multa, com cada dia-multa montando em 1/30 do salário mínimo.

7. Por se tratar de inculcado solto, representado por advogado devidamente constituído, não é necessário sua comunicação pessoal, bastando a intimação de seu patrono pela imprensa oficial, nos termos do previsto no art. 392, II, do CPP, de modo a deflagrar o prazo para eventual interposição de recurso. Assim entende o STJ:

"...Nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal, em se tratando de réu solto, basta a intimação do defensor constituído."
(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.329.048-SC. Data de Publicação: 29/05/2013.)

8. Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do apenado no rol dos culpados.

9. Custas na forma da legislação estadual.

10. Existindo bens apreendidos, autorizo a devolução aos legítimos proprietários; se ausentes ou desconhecidos, proceda-se na forma do art. 123 do CPP.

11. Havendo advogados nomeados, expeçam-se as certidões de praxe no momento oportuno.

P.R.I.C.

Itapeccerica da Serra, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA